

1521787-40.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... E mais: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226. No mesmo sentido: JUTACRIM 88/231, 90/362, 91/407, 100/250, 100/266, dentre tantos outros julgados). A testemunha a policial militar Denise Rocha disse que foi acionada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521787-40.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521787-40.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Aos 12 de Dezembro de 2022, às 14h30min, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 18ª Vara Criminal, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, Dra. Danielle Galhano Pereira da Silva comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Patrícia Cosentino Ferrer o réu JOSÉ FERNANDO LUNA PERALTA VIVAR (preso no CDP pinheiros III), e seu defensor, Dr(a). Marina Diana Egydio Tedeschi Jardim, Defensoria Publica. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foi ouvida a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação e foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela defesa foi alegado em síntese que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual.

Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. JOSÉ FERNANDO LUNA PERALTA VIVAR, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II (destreza) do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 08h55, na avenida Ermano Marchetti, nº 1, Lapa, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante destreza, subtraiu, para si, o aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy, avaliado em R\$ 1.400,00 , pertencente à vítima Maria Nilza dos Santos Filha. Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 01/47. Recebida a denúncia (pg. 66), foi o réu citado (pgs. 73) resposta a acusação apresentada (pg. 77). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente

eis que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia. A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 17/19, pelo auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 13/14, bem como pela prova oral produzida em juízo. A autoria também restou demonstrada. Em juízo, o réu confessou os fatos pelos quais está sendo acusado; afirmou que estava abrindo a mochila para pegar o celular, com a intenção de pegar o celular da vítima, os passageiros avistaram e bateram no acusado. Tal confissão restou corroborada pelos demais elementos dos autos. Com efeito, a vítima Maria Nilza dos Santos Filha declarou que no dia dos fatos estava indo trabalhar e estava descendo do ônibus para pegar outro. Sentiu como teria trombado em alguém, ela pediu desculpas. A porta do ônibus fechou e um passageiro gritou avisando que ela tinha sido roubada. Dois passageiros pegaram ele, bateram muito nele, pegaram seu aparelho celular e o entregaram para a vítima. É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores e esclarecimento acerca das circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, o que é o caso dos autos. Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: "Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidos nos autos" - RT 804/624. E mais: "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminoso e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226. No mesmo sentido: JUTACRIM 88/231, 90/362, 91/407, 100/250, 100/266, dentre tantos outros julgados). A testemunha a policial militar Denise Rocha disse que foi acionada Copom, pois teria um indivíduo sido detido dentro do ônibus por populares, pois ele havia subtraído o celular de uma passageira, seguraram o acusado dentro do veículo para evitar que ele fugisse. Depois foram conduzidos a Delegacia de Polícia. O policial militar Anderson Armindo da Silva afirmou que foi informado via Copom que o indivíduo havia sido detido dentro do coletivo por passageiro e cobrador de ônibus. No local fizeram contato com a vítima, estava muito nervosa, foi falar com o indivíduo que confessou o furto, de origem venezuelana. Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais militares que prenderam o acusado em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). Assim, além da autoria, a qualificadora exposta na denúncia restaram bem delineadas. Com efeito, o furto foi realizado mediante destreza, já que a vítima não conseguiu perceber instantaneamente a ocorrência do delito, conforme se depreende das narrativas acima. Neste sentido: "Furto Qualificado - Mediante destreza - Acusado que subtraiu um aparelho celular do interior da bolsa da vítima, sem que esta percebesse sua ação - Autoria e materialidade comprovadas por prova oral e documental - Afastamento da qualificadora - Impossibilidade - Palavras da ofendida confirmam a caracterização da destreza - Reconhecimento da forma tentada - Não acolhimento - Increpado teve a posse mansa e pacífica da res furtiva - Condenação mantida - Penas Dosadas, bem como o regime prisional - Recurso Provido (TJSP Apelação: 00455242120108260050, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, d. julgamento: 28 de fevereiro de 2013). Todavia, observo que o delito não ultrapassou a esfera da tentativa, eis que o réu foi surpreendido pelos populares

durante o cometimento do delito e foi detido logo em seguida, dentro do coletivo, na posse do celular o que denota que não conseguiu deter a posse desvigiada e mansa do bem. Assim é que decido. Passo, portanto, à fixação da pena. Nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias multa. Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que o acusado é reincidente criminal (fls. 22/25) e que confessou a prática delitiva, razão pela qual compenso referidas circunstâncias e mantenho a pena anteriormente imposta. Por derradeiro, reconhecida a tentativa, diante do grande iter criminis percorrido – já que o réu já estava com o celular da vítima quando foi surpreendido pelos usuários do ônibus – diminuo em um terço (1/3) a pena, resultando em um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e sete (07) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade deveria ser cumprida em regime semiaberto, eis que, ainda que praticado o delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, o réu é reincidente. Contudo, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, e assim porque a fixação desse regime é suficiente para a prevenção e a repressão da prática do crime cometido pelo réu, em que não houve qualquer dano à vítima, suficiência que é norteadora também da fixação do regime inicial de cumprimento de pena (artigo 59, III do Código Penal). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar JOSE FERNANDO LUNA PERALTA VIVAR, qualificado nos autos, às penas de um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de sete (07) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão nas sanções do artigo 155, § 4.º, inciso II, c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal. Poderá o réu apelar em liberdade, pois não estão presentes os requisitos ensejadores de sua custódia cautelar. Diante da reincidência do acusado, esse não preenche os requisitos para a substituição da pena nos termos do artigo 44, do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura clausurado em favor do réu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas, na forma da lei. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 12 de Dezembro de 2022. Eu, _____ esc. Subscrevi.